DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
PER APPLICAZIONE IVA CON ALIQUOTA RIDOTTA (n. 103, Tabella A, Parte III, D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m. e i.)

Spett.le
VIVIGAS S.p.A.
Via Vittorio Emanuele II, 4/28
25030 Roncadelle (BS)

Il/La sottoscritto/a _____ Tel _____
nato/a a _____ Prov. _____ il _____
residente a _____ CAP _____ Prov. _____
Via _____ Num. _____
Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | PEC/e-mail _____
In qualità di _____
della Società/Condominio _____
P.IVA/Codice Fiscale _____
Con sede in _____
via, CAP, comune, Prov.

CHIEDE

l'applicazione dell'IVA con aliquota del 10% sulle forniture di

☐ Gas Metano Codice PDR _____ Intestazione Fornitura _____

☐ Energia Elettrica Codice POD _____ Intestazione Fornitura _____

dell'unità produttiva/Condominio sita/o in:

_____ Codice ATECO(*) _____
via, CAP, comune, Prov.

(*) qualora dalla visura camerale allegata, emergano una o più unità locali alle quali non sarebbe applicabile l'IVA ad aliquota ridotta in quanto censite con un codice ATECO diverso rispetto a quello attribuito all'attività principale per la quale è invece applicabile l'aliquota Iva ridotta, indicare il codice ATECO dell'attività principale e compilare il Mod-447.

solo per le AZIENDE AGRICOLE e con riferimento all'indirizzo sopra riportato:

☐ è indicato nella visura camerale allegata;

☐ non è indicato nella visura camerale allegata, trattandosi di unità locale non iscritta al Registro delle Imprese, assumendosi ogni responsabilità connessa, mandando indenne VIVIGAS S.p.A. da qualsivoglia onere e penalità discendente da tale mancanza**;**

Al fine dell'applicazione dell'IVA agevolata, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

1) che presso l'utenza sopra indicata verrà utilizzata esclusivamente la fornitura di:

☐ **energia elettrica/gas metano** nell'esercizio di ATTIVITA' MANIFATTURIERA (comprese imprese estrattive, poligrafiche, editoriali e simili), ai sensi del n. 103, Tabella A, parte III, D.p.r. 633/72 e s.m. e i. ed individuate nei gruppi dal IV al XV dal D.M. 31.12.1988 e s.m. e i.;

☐ **energia elettrica/gas metano** nell'esercizio di una AZIENDA AGRICOLA, ai sensi del n. 103, Tabella A, parte III, D.p.r. 633/72 e s.m. e i.;

☐ **energia elettrica/gas metano** nell'esercizio di una AZIENDA AGRICOLA, ai sensi del n. 103, Tabella A, parte III, D.p.r. 633/72 e s.m. e i., con particolare riferimento ad attività di vendita di prodotti agricoli (es. distributori automatici o simili) che debbono considerarsi attratti nell'attività agricola principalmente svolta e non quale attività commerciale separata o a sé stante;

☐ **energia elettrica** a esclusivo USO DOMESTICO relativo al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo (tale energia non deve essere utilizzata - neppure in parte - per usi diversi, o per attività di impresa, o per attività svolte verso corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 4 del D.p.r. 633/72 e s.m. e i., o per il fabbisogno di strutture quali uffici,

depositi, officine, spacci e servizi vari), ai sensi del n. 103, Tabella A, parte III, D.p.r. 633/72 e s.m. e i. e dalla Cir. Min. Fin. 82/E del 7 aprile 1999 e s.m. e i., e rientranti nelle seguenti categorie:

[ ] caserma [ ] casa di riposo [ ] convento [ ] carcere mandamentale [ ] scuola/asilo

[ ] orfanotrofio [ ] brefotrofio [ ] condominio

In particolare, in caso di condominio:

[ ] che tutte le unità immobiliari che rappresentano i 1000/1000 (mille millesimi) dell'edificio sono a destinazione, formale e sostanziale, abitativa;

oppure

[ ] che le eventuali unità commerciali presenti nella struttura sono completamente indipendenti in termini di accessi, servizi e utenze, e con un sistema di illuminazione e riscaldamento autonomo, esclusi dai riparti delle spese condominiali.

☐ **gas metano** per la produzione di energia elettrica, ai sensi del n. 103, Tabella A, parte III, D.p.r. 633/72 e s.m.e i.;

☐ **gas metano** per la produzione combinata di energia elettrica e calore, di cui si è titolari della licenza di officina elettrica n……,ai sensi del n. 103, Tabella A, parte III, D.p.r. 633/72 e s. m. e i., limitatamente al corrispettivo relativo alla quota di gas metano destinata alla produzione di energia elettrica, determinata secondo i criteri sotto specificati ed indicata nelle comunicazioni rilasciate ai fini dell'applicazione delle accise:

[ ] per la determinazione della quantità di gas impiegata per la produzione di energia elettrica è utilizzato il criterio concordato con l'Agenzia delle Dogane Ufficio Tecnico di Finanza di ……con apposito verbale Prot. ..... del……in base al quale mensilmente sono comunicati e specificati i quantitativi di gas impiegati per la produzione di energia elettrica;

[ ] non essendo possibile fare riferimento ad altri criteri tecnici concordati con il competente Ufficio Tecnico di Finanza di……dell'Agenzia delle Dogane, è utilizzato il criterio di cui al telescritto del Ministero delle finanze, dipartimento delle dogane, dir. Centr. Imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, div. VII del 5 giugno 1998, n. 2768/7 e s.m. e i. in base al quale la quantità di metano fornita (espressa in metri cubi) per la quale si chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta è determinata moltiplicando il numero di kWh prodotti per 0,250;

2) di essere consapevole che:
   - i mutamenti del tipo di attività svolta e/o dell'impiego dell'energia elettrica o del gas metano possono comportare una diversa applicazione dell'IVA, per i quali il titolare si obbliga a comunicare tempestivamente a VIVIGAS S.p.A. eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato;
   - VIVIGAS S.p.A. addebiterà al cliente qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo il medesimo dai benefici goduti sulla base delle stesse;
   - l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% decorrerà successivamente al ricevimento della presente certificazione firmata e completa in ogni sua parte;

3) di mandare indenne VIVIGAS S.p.A. da qualsiasi responsabilità e qualsivoglia onere in merito all'eventuale accertamento della non legittima applicazione dell'IVA agevolata al 10%, applicata in conseguenza della presente dichiarazione, qualora si rivelasse non corretta e/o non veritiera e/o in mancanza della comunicazione a VIVIGAS S.p.A. di intervenute modificazioni della propria situazione qui dichiarata;

4) di allegare la seguente documentazione, conforme all'originale ex art. 19 D.P.R. n. 445/2000:

   - visura camerale della Società rilasciata dalla CCIAA competente *(con data non anteriore a sei mesi dalla presente richiesta)*
   - Mod-447 Dichiarazione Cliente per unità locale (se compilato)
   - Copia di un documento di identità valido; tipo _____ n°_____

IL DICHIARANTE

Luogo _____ il _____ _____
(Firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.

I suoi dati saranno trattati da Vivigas S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, al solo fine di riscontrare la sua richiesta. Il trattamento sarà effettuato nei termini di cui all'informativa privacy ricevuta in fase di sottoscrizione del contratto e presente sul sito www.vivienergia.it. Per esercitare i diritti di cui all'art. 15 e ss del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m. e i. può rivolgersi in ogni momento al Titolare.